

1526656-32.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... "funcionário", dando orientações sobre a atuação dele no tráfico de droga. Depois, ambos combinam de fazer uma "goma", que na gíria de bandidos é residência. Nessa ligação, Zaqueu diz a Kauã que está com três "peças" boas, que gíria são armas. Em outra, aparece um indivíduo chamado Lucas, que pergunta se alguém teria uma vítima para indicar, porque ele estava precisando arrumar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1526656-32.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526656-32.2021.8.26.0050 - c. 2021/001457

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu

RAFAEL LUIS DE SOUZA, WANDERLEY LUIS DE SOUZA, RICHARD HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO, LUCAS FREIRE DE SOUZA, MAIKE MARTINS DOS SANTOS e ALEF FELIX CAMPOS

Vistos.

RICHARD HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO, FABRÍCIO SERAFIM CARDOSO, WANDERLEY LUIS DE SOUZA, ALEF FELIZ CAMPOS, RAFAEL LUÍS DE SOUZA, WESLLEY KAUAN AZEVEDO SARAIVA, ZAQUEU DA SILVA SANTOS, LUCAS FREIRE DE SOUZA e MAIKE MARTINS DOS SANTOS foram denunciados como incurso nas penas do artigo 288 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque em data incerta, mas antes do dia 03 de agosto de 2021, nesta cidade e comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes de roubos e extorsões. RICHARD HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO, FABRÍCIO SERAFIM CARDOSO e WANDERLEY LUIS DE SOUZA foram denunciados, como incurso, também, nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, art. 158, parágrafos 1º e 3º, ambos na forma do art. 69 e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque em 03 de agosto de 2021, por volta de 20:00 horas, na Rua Azevedo Soares, altura do nº 1099, Tatuapé, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um aspirador de pó, um

cartão de crédito do Banco Itaú e um cartão de crédito Nubank, pertencentes a Rafael Gonçalves.

Ainda, porque nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, agindo em concurso de agentes, com unidade de propósitos e divisão dos atos de execução, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, bem como restrição da liberdade da vítima, sendo esta condição necessária para conseguirem a indevida vantagem econômica que tinham o intuito de obter, constrangeram Rafael Gonçalves a fornecer senha pessoal dos seus cartões, bem como dos aplicativos bancários, com o intuito de realizarem compras e transferências bancárias, em proveito comum dos agentes do crime.

Recebida a denúncia, o feito e o prazo prescricional foram suspensos para os acusados ZAQUEU e WESLLEY, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 510).

Ante a captura do acusado WESLLEY, o feito foi desmembrado com relação a ele, tomando o nº 0014603-59.2022.8.26.0050. Após regular instrução e manifestação das partes, o réu foi sentenciado.

Os corréus foram citados e apresentaram defesas preliminares.

Em audiência, o acusado RICHARD foi declarado revel. Em seguida, foram ouvidas a vítima e três testemunhas, após o que foram os demais réus interrogados.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia; as Defesas pugnaram pela absolvição dos acusados, dentre outras teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente.

A questão levantada, de inépcia da denúncia, é superada, eis que já apreciada quando do recebimento das respostas à acusação (fls. 550).

Pleiteiam as Defesas dos acusados WANDERLEY e MAIKE a nulidade de prova, alegando falta de acesso ao processo que ensejou a interceptação telefônica utilizada para a identificação dos acusados.

Ora. A transcrição das conversas interceptadas consta destes autos, no minucioso relatório de investigação de fls. 90/118, estando, portanto, acessível a todas as partes.

Assim, não há que se falar em “cerceamento de defesa”, tampouco em afronta ao “devido processo legal”.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria os delitos restaram plenamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo laudo papiloscópico (fls. 10/25), pelo relatório de investigação (fls. 33/42) e pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

RICHARD tornou-se revel durante a instrução criminal.

Interrogados em Juízo, os demais acusados negaram a prática dos delitos.

WANDERLEY afirmou que, no mês de agosto, estava em casa, quando um conhecido chamado Luiz, que é da sua região, lhe ofereceu um carro e foi até sua casa para lhe mostrar o veículo. Entrou no carro e se interessou por ele. Luiz queria quinze mil reais pelo carro, porém, só tinha cinco mil. Acabou não comprando o veículo, mas suas digitais ficaram no veículo. Não havia ninguém dentro do carro, quando olhou. Não viu a vítima. No seu telefone estão as mensagens trocadas com Luiz sobre o veículo. O telefone está em sua casa. Não se recorda do modelo do veículo. Luiz não lhe enviou foto do veículo. Luiz foi à sua casa à noite. Os policiais ficaram com o chip do celular. Conhece os corréus, porém, não tem amizade com eles. Não se recorda de ter recebido a ligação de Rafael e falado com Maíke. Já foi processado por roubo. Desde que saiu da prisão estava trabalhando. É amasiado e não tem filhos.

FABRÍCIO afirmou que desconhece tudo o que os policiais falaram sobre os crimes, o celular e o carro. No dia da sua prisão, havia pegado o carro emprestado de seu vizinho Everton para buscar sua filha na creche. Não utiliza o carro no dia-a-dia. A linha que os policiais mencionaram não é sua; seu celular é da Nextel, com número

completamente diferente. Nada sabe sobre o celular grampeado estar em seu nome. Está sendo investigado porque acharam a digital do seu cunhado em um veículo e acabaram por acusá-lo, juntamente com ele. Foi acusado de estar em outros casos. Conhece Wanderley e os outros acusados, exceto Richard, mas não tem contato com eles. É solteiro e tem uma filha. Não delatou outras pessoas. ALEF afirmou que trabalha registrado e nada tem a ver com a associação criminosa. Wesley Kauan o convidou para cometer o roubo, sendo que negou por várias vezes, porque nunca cometeu crimes. Em outra ligação, Wesley chamou-o para "fazer uma fita" na praça, se referindo a se encontrarem para fumar maconha. Foi até a praça e, depois de quarenta minutos, voltou para sua casa. Quanto à conversa sobre a arma, houve uma confusão. Na verdade, Wanderley lhe telefonou perguntando onde estava a arma, isso porque, quando estava na praça, viu os meninos com a arma na cintura. Disse a Wanderley que a arma tinha ficado com o "Dente", pessoa que só conhece pelo apelido. Todos os dias vai à praça fumar maconha. No dia da arma, estava na praça com Kauã e com "Dente". Os demais acusados não estavam. O único que conhecia era Wanderley. Não conhecia Rafael, irmão de Wanderley. É ajudante geral. A nota a que se refere na ligação era uma nota de bolívar que tinha consigo e que Kauã pediu para ver. Na ligação, Kauã comentou sobre o roubo a bolivianos e ambos deram risadas. Tem um filho. Viu Kauã perto de uma biqueira, uma semana antes desta audiência.

RAFAEL afirmou que, desde que saiu da cadeia em 2017, passou a trabalhar com seu pai, como ajudante de pedreiro. Após o nascimento de seu filho, em 2019, passou a trabalhar por conta própria, com acessórios para celular. Não se recorda de ter feito a ligação mencionada pelos policiais. Conhece Maike apenas de vista e nunca atendeu ligação dele. Wanderley é seu irmão. Conhece os demais réus apenas de vista. Já foi processado em 2013 por roubo de carro, sem sequestro relâmpago. Foi a única vez. É amasiado e tem um filho.

LUCAS afirmou que não faz parte da associação. Conhece os corréus de vista. Não se recorda de ter feito contato telefônico com eles. Não sabe por que foi acusado. Foi processado por roubo de carro em 2015, mas sem sequestro relâmpago. Saiu da prisão em 2017. Trabalha em uma distribuidora das Casas Bahia, em Jundiaí. É casado, tem uma filha e um filho que está prestes a nascer.

MAIKE afirmou que tinha contato com os meninos porque eram todos da mesma região, porém, nada tem a ver com crimes. Deu seu nome para o advogado consultar e ele lhe disse que nada tinha em seu nome. Não se recorda de ter feito a ligação mencionada pelos policiais. Tinha o contato de Rafael apenas por morar na mesma região. Quando menor, foi duas vezes processado por roubo de veículo, sem sequestro relâmpago. Saiu da Fundação CASA em agosto de 2020. É casado e não tem filhos.

A prova oral é robusta.

A vítima Rafael afirmou que, na data dos fatos, foi buscar sua noive e, quando estacionou o carro, foi surpreendido por dois indivíduos, que determinaram que fosse para o banco de trás. Aquele que estava armado entrou junto no banco traseiro e baixou sua cabeça, enquanto o outro assumiu a direção do seu carro e foi sentido ao Shopping de Itaquera. No trajeto, sempre com ameaças, pegaram seu celular e carteira e passaram a procurar coisas no carro. Eles se mantinham no viva-voz do celular falando com alguém que dava suporte no carro da frente. Após estacionar, o motorista assumiu a posse da arma e foi para o seu lado no banco de trás. O que estava atrás saiu com seus cartões para encontrar comparsas no Shopping. No período de uma hora, fizeram uma compra de seis mil reais e outra de doze mil reais, utilizando dois dos seus cartões de crédito. Após voltar, aquele que havia saído com seus cartões novamente se sentou ao seu lado. O outro assumiu a direção e o levou a uma comunidade. Lá, desceram do veículo, levaram seu cartão para outras pessoas e fizeram um empréstimo no valor de duzentos e quarenta mil reais. Com o crédito da quantia em sua conta, fizeram transferências que totalizaram cem mil reais. Voltaram ao veículo, devolveram seu celular, um dos cartões e a carteira, e saíram com o carro e, logo após, o abandonaram, deixando o veículo. No momento da abordagem, não viu veículo por perto. Só soube que havia um veículo dando suporte pelas conversas entre os criminosos. O veículo não só estava guiando, mas também fazendo o mesmo trajeto. Entendeu que a pessoa que estava no veículo foi aquela que

fez as compras no Shopping, porque ele exigia as senhas dos seus cartões em tempo real. Chegou a errar algumas e foi ameaçado de que viriam ao carro “acertar as contas”. Durante o trajeto, percebeu que os criminosos falavam com apenas uma pessoa. No shopping, ouviu ao menos duas vozes diferentes. Já na comunidade, eles desceram do carro e conversaram com várias pessoas, inclusive sobre divisão de dinheiro. Citaram vários nomes de pessoas, dos quais não se recorda. Ficou sozinho no carro, porém, sempre vigiado pelos dois que o abordaram. Assim que foi abordado, sua noiva ligou e os criminosos determinaram que atendesse e que desse uma desculpa, caso contrário atirariam. Com uma arma em um ouvido e o celular no outro, disse à sua noiva que o carro tinha quebrado; ela percebeu algo e desligou. Eles diziam que se levantasse a cabeça iriam atirar. Ficou em poder dos assaltantes das 20h00 às 23h30. O Nubank lhe ressarcia a compra de doze mil reais. O Itaú não lhe ressarcia a compra de seis mil reais, tampouco o empréstimo feito em 60 parcelas de sete mil e quinhentos reais. Com o dinheiro que os criminosos não conseguiram transferir amortizou as primeiras e as últimas parcelas, mas ainda tem uma dívida de cento e cinquenta mil reais, equivalente a dezessete parcelas. Apesar de ter apresentado o boletim de ocorrência e os laudos, o Itaú disse que não ressarciria, porque era um caso de “segurança pública”. As quatro transferências feitas pelos criminosos, que totalizaram cem mil reais, foram feitas de Itaú para Itaú. Tomou conhecimento do prejuízo no dia seguinte, quando viu o extrato na agência. Hoje tem um prejuízo de cento e dez mil reais, isso por ter sido orientado, por sua advogada, a quitar o máximo que pudesse, para, depois, acionar a justiça. Se não tivesse pago as parcelas, seu prejuízo estaria passando de trezentos e cinquenta mil reais. Após ser liberado, às 23h30, acionou a polícia, que compareceu ao local. No dia seguinte, foi à delegacia registrar a ocorrência. Depois, foi chamado à delegacia e soube que haviam encontrado digitais de dois indivíduos em seu veículo. Mostraram um bloco com várias fotos, sendo que, dentre elas, reconheceu os dois assaltantes que o abordaram. Foi ao DP pela terceira vez para fazer reconhecimento presencial de apenas um dos agentes e o reconheceu seguramente. Durante a ação criminosa, os roubadores permaneceram de máscaras, mas, mesmo assim, teve certeza nos reconhecimentos fotográfico e pessoal que fez, pois gravou bem a parte superior dos rostos. Em alguns momentos, a máscara de um deles baixava, o que lhe permitia ver melhor seu rosto. No reconhecimento pessoal feita na delegacia lhe foram mostrados cinco indivíduos. Em audiência, não reconheceu nenhum dos três indivíduos apresentados, muito embora, as características de cor da pele, cor do cabelo e cor dos olhos sejam as mesmas. Foi obrigado a fornecer as senhas e, em alguns momentos, a desbloquear o celular, mas as operações foram feitas por eles. Na delegacia, lhe foram mostradas gravações de conversas, foi quando soube que toda a ação criminosa havia sido gravada. Na gravação, reconheceu sua voz e as dos criminosos. Reconheceu as conversas constantes na gravação como sendo aquelas estabelecidas durante o sequestro. Não recuperou um aspirador de pó que estava no veículo e um dos cartões de crédito subtraídos.

A testemunha Murilo Fonseca Roque, Delegado de Polícia, afirmou que investigava e interceptava o celular de um indivíduo chamado Fabrício, suspeito da prática de sequestro relâmpago. Durante a interceptação, os investigadores captaram um roubo, que estava acontecendo, sendo que a voz da vítima era ouvida ao fundo. Representou pela instauração de novo inquérito, com provas emprestadas, o que foi deferido pela Juízo, que autorizou a interceptação da linha que falava com Fabrício, que constataram ser a de Wanderley. Localizaram a vítima Rafael, que foi à delegacia e reconheceu o diálogo como sendo aquele estabelecido durante a sua captura. De posse do resultado da análise das impressões digitais colhidas no veículo da vítima, mostraram fotos dos identificados, sendo que ela reconheceu Wanderley e Richard como sendo aqueles que a arrebatarem. Assim como no delito anterior, Fabrício atuou como “cavalo”, levando os comparsas até o local da abordagem da vítima e, depois acompanhando o veículo durante o trajeto, como foi possível observar pelo sistema “Detecta”. Além disso, a indicação das ERB'S batia com o trajeto feito pelos criminosos. Por força da outra investigação vieram a prender Fabrício e apreender o veículo que utilizava nos crimes. Passaram a investigar os indivíduos que falavam com Fabrício e interceptaram o celular de Wanderley e, através dele,

chegaram aos outros. Pelo que os investigadores lhe passaram, há uma conversa entre Alef e Wanderley sobre um roubo à residência, que tinha como vítima uma família de bolivianos. Em outra conversa, Alef aparece conversando com Kauã, que o convida a participar de alguns roubos e ele relutou algumas vezes, mas acabou por aceitar; não conseguiram identificar esse roubo. até que ele aceita. Wesley Kauã, que se identifica como “irmão Kauã”, portanto, membro do PCC, conversa com Zaqueu, que parece ser seu “funcionário”, dando orientações sobre a atuação dele no tráfico de droga. Depois, ambos combinam de fazer uma “goma”, que na gíria de bandidos é residência. Nessa ligação, Zaqueu diz a Kauã que está com três “peças” boas, que gíria são armas. Em outra, aparece um indivíduo chamado Lucas, que pergunta se alguém teria uma vítima para indicar, porque ele estava precisando arrumar dinheiro. Um advogado, que se identificou como patrono de um indivíduo chamado Maike, foi à delegacia e perguntou aos investigadores Pedro e Rafael se eram eles que estavam investigando a quadrilha do “pix”. Eles disseram que tinham um caso, mas que o haviam passado para a Antissequestro. O Advogado solicitou que consultassem para saber se Maike era procurado, passando o nome completo. Logo após, Wanderley recebe ligação do seu irmão Rafael, que lhe diz que está com um mano, que tem uma “resposta” para falar. Rafael passa o celular à pessoas, que se identifica como Maike e diz a Wanderley que seu advogado foi à delegacia e nos orientou a nos jogarmos, porque a polícia está na nossa cola. Daí a conclusão de que estão interligados. Maike procurou Rafael, que o colocou em contato com Wanderley. Não encontrou outras vítimas desse grupo criminoso. Não sabe dizer se tem outros inquéritos em andamento apurando o envolvimento dessa quadrilha em crimes. Nas conversas ficava claro que o foco da quadrilha era roubo sistemático. As conversas davam a percepção que eles costumavam agir juntos em roubos. No primeiro roubo que apurou, Fabrício também atuou como “cavalo”. A prisão de Fabrício pelo primeiro caso se deu cerca de uma semana após estes fatos. Não se recorda de ter havido conversas interceptadas nesse período.

A testemunha Rafael Anversa Oliveira Reis, investigador de polícia, afirmou que, juntamente com seu parceiro, passou a ser designado para investigações de crimes patrimoniais mais graves. Iniciaram as investigações de um sequestro relâmpago, cuja vítima tinha um Renegade e, pelas digitais colhidas no veículo, passaram a investigar um menino e as linhas eventualmente utilizadas por ele e por seus contatos. Identificaram a linha da irmã do suspeito e também, a do cunhado, que é o acusado Fabrício. Interceptaram o Fabrício e, em tempo real, acompanharam o sequestro relâmpago da vítima Rafael, apurado neste processo. Ouviram a comunicação entre os dois criminosos que arrebataram a vítima e Fabrício, que atuava como “cavalo”. Foi algo desesperador, porque escutavam a vítima falando e não conseguiam identificar o carro e a vítima. Perceberam que os criminosos estavam no carro da vítima e que o carro de Fabrício estava próximo. Após crime, conseguiram identificar a vítima, colheram as digitais do veículo e identificaram Wanderley e Richard, que foram reconhecidos, com certeza, pela vítima. A linha do Fabrício estava no nome dele, ele foi seguramente identificado e o carro que utilizou no crime foi apreendido no dia em que foi preso pelo primeiro delito. Nessa ocasião, foram apreendidos pares de tênis e outras coisas, que entenderam eram sido compradas com o cartão da vítima daquele delito. Solicitaram ao WhatsApp que disponibilizasse a foto de perfil do dono da linha que se comunicou com Fabrício durante o sequestro e constataram ser a de Fabrício. Chegaram à conclusão que Fabrício fazia parte de uma quadrilha, porque praticou o primeiro roubo com alguns comparsas e o segundo com Wanderley e Richard. Quando da chegada dos criminosos no Shopping é possível ouvir cerca de cinco vozes diferentes, o que demonstra que outros criminosos se uniram aos acusados para explorar os cartões da vítima e realizar transações. No dia da prisão de Fabrício pelo outro delito, estavam com mandados de busca e prisão contra ele. Foram a um dos endereços indicados e viram quando ele chegou com a esposa e filho. Realizaram a abordagem e a prisão dele. A esposa de Fabrício colaborou para a localização dos acusados do primeiro roubo e ambos foram presos. Passaram a interceptar o Wanderley e, por meio dele, identificaram primeiro o Alef, que conversa sobre um roubo a residência de bolivianos. Perceberam que o grupo atuava também em roubos a residências. Ouviram,

também, conversa entre Alef e Wesley Kauan sobre roubo praticado, em que a vítima teria pulado a janela. Alef pergunta a Wesley com quem ficou a arma dele, não sendo possível precisar se ele participou ativamente da ação criminosa. Em outra conversa, Wesley, que se intitula "irmão Kauã", convida Alef para a prática de "fitas". De início, Alef recusa, mas depois de insistência, fica claro que ele acaba por aceitar. Em terceira ligação, Alef reclama a Kauã que não teria recebido a parte dele. Acompanharam conversa entre Wanderley e Lucas, sobre sequestros relâmpagos, onde este último reclama que fazia tempo que não encontrava vítima. Wesley conversa com Wanderley várias vezes e, pelo que perceberam, exerce um certo comando no grupo. Pelas conversas, também é possível concluir que ele comanda "biqueiras". Em ligação, Wesley orienta Zaqueu sobre a atuação dele na biqueira e em outra, Wesley conversa sobre um roubo a residência, na qual tinha setenta mil reais. Zaqueu diz que disponibilizaria três armas de fogo que possuía. Certo dia, Wanderley recebe uma ligação de seu irmão Rafael, dizendo que estava com um parceiro, que queria passar uma "resposta". O parceiro se identifica como Maike e diz a Wanderley que seu advogado esteve no 30º DP, mas não conseguiu acesso ao inquérito, achou estranho, por isso, orientou a quem tivesse praticando os sequestros se "jogasse", gíria que quer dizer fugisse. Nessa ligação, surge o comentário de que Fabrício estaria entregando todo mundo. De fato, o advogado esteve na delegacia, mas, por cautela, disseram a ele que o inquérito havia sido enviado para a Antissequestro. O advogado passou ao escrivão o nome completo do acusado Maike, solicitando que consultasse para saber se havia mandado de prisão contra ele. Maike, assim como Rafael, tem "passagens" pelo mesmo tipo de crime. Houve várias ligações em que um indivíduo não identificado se comunica com Wanderley e fala sobre diversos crimes, dentre eles um roubo a residência/fábrica de colchões e um sequestro relâmpago, porém não conseguiram descobrir se esse crime se concretizou. Esse interlocutor não identificado também teve a linha interceptada e conversou com outro, chamado Jhonatan, sobre outros crimes. Foram expedidos mandado de prisão e busca dos identificados. Inicialmente foi a casa de Richard, onde o irmão dele disse que havia pedido para ele sair de casa, em razão do envolvimento com o crime. Foi a casa de Rafael, o encontrou reunido com amigos e o prendeu. Constataram que dos amigos de Rafael era procurado por um sequestro relâmpago e o prenderam. Nas buscas nada de relevante foi encontrado. Participou integralmente das escutas. Nas conversas ficava nítido que os interlocutores faziam da prática de crimes patrimoniais graves seu modo de vida. Não sabe se existem investigações em andamento que envolvam os acusados. Sabe que alguns foram processados e até condenados por outros delitos. Pelo que se recorda, o cadastro da linha que termina com 3643 estava em nome de Fabrício.

A testemunha Juliana Cristina Cortês de Lima afirmou que é esposa da Alef há dois anos e nove meses e, nesse período ele nunca foi preso. Alef trabalha como motorista, desde que o conheceu. Nunca disse aos policiais que Alef tinha aceitado um convite para participar de um roubo. Certo dia, Alef recebeu uma ligação de Kauan e saiu com ele, por trinta minutos, para fumar maconha em uma praça perto de sua casa. Não ouviu a ligação feita por Kauan, tomou conhecimento por Alef.

Encerrada a instrução criminal, sobejas são as provas que se prestam a responsabilizar os acusados RICHARD, FABRÍCIO e WANDERLEY pela prática dos crimes de roubo e sequestro relâmpago a eles imputados na inicial acusatória.

Extraí-se do relatório de fls. 90/100 que os delitos de roubo e sequestro relâmpago foram acompanhados em tempo real por investigadores do 30º Distrito Policial, que interceptavam, com autorização judicial, a linha 11 970773643, pertencente a FABRÍCIO, em razão do seu envolvimento em delito anterior da mesma espécie.

No sobredito relatório, estão transcritas as conversas estabelecidas entre FABRÍCIO, seus comparsas e a vítima, durante a ação criminosa. Também consta que, durante todo o trajeto, o veículo da vítima foi escoltado pelo veículo FOX, placas FLD8I96, que, dias após, foi apreendido com FABRÍCIO.

Comprovou-se, também, que os interlocutores que falavam com FABRÍCIO eram RICHARD e WANDERLEY. Ambos tiveram suas digitais encontradas no carro da vítima e foram por ela seguramente reconhecidos em solo policial. (fls. 07/08 e 53). Observe-se que a vítima descreveu a conduta de cada reconhecido, o que dá mais credibilidade ao ato.

E não há que se colocar em dúvida o reconhecimento, eis que feito dentro dos ditames legais.

Embora não tenha tido condições de reconhecer WANDERLEY em Juízo, a vítima asseverou que o reconhecimento extrajudicial foi extremamente seguro, o que, aliado ao encontro de suas digitais no veículo, é prova segura de sua participação. Restou claro, também, pela interceptação telefônica, que outros criminosos participaram da empreitada criminosa.

A autoridade policial e o investigador de polícia ouvidos fizeram relatos firmes e coerentes sobre a investigação, corroborando tudo o que foi relatado no inquérito. Suas palavras são merecedoras de total credibilidade, eis que nada há nos autos a indicar tivessem motivos para incriminar falsamente os acusados.

Ressalte-se que eventuais divergências ou omissões nos relatos dos policiais não têm o condão de desmerecer a prova produzida, ainda mais quando dizem respeito a pormenores irrelevantes da ocorrência.

Pelo contrário, denotam que as testemunhas não vieram a Juízo com versões combinadas ou decoradas, a fim de incriminar a qualquer custo os réus.

As versões apresentadas pelos acusados são fantasiosas, ante às provas documentais e orais produzidas.

FABRÍCIO quis fazer crer que não era ele quem estava no carro, quando este escoltava o veículo da vítima, mas as interceptações provam que ele acompanhava, se comunicava e orientava seus comparsas durante a ação criminosa.

WANDERLEY disse que o carro da vítima lhe foi oferecido para compra e que, quando entrou no veículo para examiná-lo, não havia ninguém. Ora essa! A vítima asseverou que, em momento algum, foi retirada do veículo.

Não há que se crer na palavra do réu em detrimento das firmes palavras da vítima, pessoa de bem e cumpridora de seus deveres perante à sociedade.

Impensável a desclassificação da conduta de roubo para a de furto. Um dos criminosos manteve uma arma de fogo apontada para a cabeça da vítima durante o trajeto, sendo que os criminosos a mantiveram com sua liberdade restringida por quase quatro horas!. Portanto, mais do que caracterizada a grave ameaça.

No momento da abordagem, ao reduzirem a vítima à impossibilidade de resistência e assumirem a direção de seu veículo, os agentes consumaram o delito de roubo, porquanto o ofendido perdeu imediatamente a disponibilidade sobre o bem, que passou para a posse dos roubadores.

As circunstâncias em que o roubo foi praticado estão sobejamente comprovadas.

O concurso de agentes é evidente, conforme acima esmiuçado, sendo certo que os réus RICHARD, FABRÍCIO e WANDERLEY – e seus comparsas não identificados – estavam conluiados para a prática do delito, tendo um aderido à conduta dos demais.

Ainda que não conste dos autos a apreensão da arma de fogo, a vítima não teve dúvidas em afirmar que os acusados a utilizaram para rendê-la e coagi-la a obedecê-los e não há motivos para se colocar em dúvida sua narrativa.

Convém salientar que o julgador é livre para formar seu convencimento de acordo com o contexto probatório carreado aos autos sob o crivo do contraditório, não podendo ficar tolhido em razão da ausência de laudo pericial, se o fato ou circunstância pode ser demonstrado por outro meio de prova idôneo.

Consumado o delito de roubo do veículo, os agentes prosseguiram em seu intento criminoso, partindo para a prática de extorsão, na modalidade conhecida como “sequestro relâmpago”.

As condutas dos réus foram resultantes de desígnios autônomos de vontade, não havendo que se falar em crime único.

De fato, ao exigirem da vítima a entrega de seus cartões bancários e respectivas senhas, a fim de com eles efetuarem compras, e, ao exigirem senhas de aplicativos bancários, para efetuarem empréstimo e transferências, os acusados consumaram, também, o delito de extorsão (CP, art. 158), que não exige, para seu aperfeiçoamento que a vantagem econômica seja efetivamente alcançada pelos agentes.

O delito de extorsão foi praticado com restrição da liberdade da vítima, já que esta ficou em poder dos meliantes por mais de três horas, período durante o qual foi torturada psicologicamente, inclusive com ameaças de morte.

É certo que os acusados mantiveram a vítima privada de sua liberdade a fim de

efetuarem compras, empréstimo e transferências bancárias, caracterizando a modalidade de delito conhecida como “sequestro relâmpago”, tipificado no art. 158, §3º, do Código Penal.

A existência de tipo específico para essa conduta afasta a incidência da qualificadora do art. 157, §2º, V (restrição da liberdade da vítima), do Código Penal, sob pena de se configurar bis in idem.

Frise-se que o delito de “sequestro relâmpago” está amplamente descrito na denúncia, não havendo, assim, qualquer violação ao princípio da correlação entre imputação e sentença.

Os acusados agiram com desígnios autônomos de vontade relativamente às duas condutas, sendo certo que, após roubarem o veículo e os pertences do ofendido, ameaçando-o com arma de fogo, constrangeram-no a lhes entregar seus cartões bancários e respectivas senhas, também as senhas dos aplicativos bancários, a fim de efetuarem compras, empréstimo e transferências.

Aplica-se, portanto, a regra do concurso material de delitos.

Nesse sentido:

“Sequestro relâmpago – roubo e extorsão – concurso material. A jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido haver roubo e extorsão, em concurso material de infrações, quando o agente do crime, depois de roubar bens da vítima, a obriga a sacar dinheiro em caixas eletrônicos”. (Resp. 697.622-SP, rel. Min. Laurita Vaz, em 2-2-2005, publicado no DJU de 2-5-2005, p. 404.)

Por fim, plenamente comprovado que os acusados FABRÍCIO e WANDERLEY se associaram entre si e com terceiros para o fim de cometerem crimes de roubos e extorsões. Quando praticou este delito, FABRÍCIO estava sendo investigado e interceptado pela prática, com outros criminosos, de delito idêntico (Processo 1519861-10.2021.8.26.0050 – 22ª VC), pelo qual foi condenado em primeiro e segundo graus, estando em curso o prazo recursal. Importante salientar que, naquela ação criminosa, utilizou o mesmo veículo e cumpriu a mesma tarefa no grupo criminoso, qual seja, a de “cavalo”. Responde, ainda, por outro delito da mesma natureza.

Às folhas 118, MAIKE diz a WANDERLEY que seu advogado soube, pelos policiais, que um tal de Fabrício estava “caguetando tudinho”, o que reforça a convicção de que FABRÍCIO fazia parte da associação criminosa.

Após a identificação de WANDERLEY como um dos autores do roubo e sequestro relâmpago, ele teve sua linha interceptada.

Durante as escutas, os investigadores constataram que, além de FABRÍCIO, ele mantinha conversas sobre crimes com outros indivíduos, falando sobre roubos planejados e, também, já praticados.

Às folhas 103, narra ao interlocutor a dinâmica de um roubo a uma família de bolivianos, sendo que o interlocutor pergunta a WANDERLEY com quem ficou a “peça”, obviamente se referindo a uma arma de fogo. Na conversa, citam algumas vezes o nome “Kauan”, deixando claro ser ele um dos membros do grupo criminoso.

Às fls. 106, WANDERLEY pergunta a Kauan se ele está com a “peça” (arma de fogo), recebendo resposta afirmativa.

Às fls. 107, combina com interlocutor desconhecido a prática de dois crimes de roubo e sequestro relâmpago. Nas conversas seguintes, percebe-se claramente uma ação criminosa em tempo real.

Às fls. 117, WANDERLEY é alertado de que o grupo criminoso está sendo investigado e é orientado a “se jogar” (gíria que, segundo os policiais, quer dizer fugir).

Assim, não há dúvida de que FABRÍCIO e WANDERLEY integralizaram os elementos do tipo do artigo 288 do Código Penal.

São fortes os indícios de que os acusados RICHARD, ALEF, RAFAEL, LUCAS e MAIKE faziam parte do grupo criminoso integrado por indivíduos que se associavam para a prática de roubos e sequestros-relâmpago, todavia, não há prova suficiente a incriminá-los.

RICHARD participou efetivamente da ação criminosa descrita na inicial, porém, não há menção do seu nome em nenhuma parte das interceptações. É menor de 21 anos, primário e não responde a outros processos.

Pesa contra ALEF o fato de ele manter conversas com dois dos interceptados,

WANDERLEY e WESLLEY, sendo que deste último cobrou uma “nota” que teria a receber. Todavia, pelas escutas, não há como se afirmar que ele efetivamente participou de alguma empreitada criminosas. ALEF é primário e não responde a outros processos. MAIKE aparece nas escutas em única ligação, na qual diz a WANDERLEY que seu advogado alertou para a possibilidade de estarem sendo procurados pela polícia. RAFAEL, irmão de WANDERLEY, também aparece nas escutas uma única vez, intermediando a ligação acima mencionada.

LUCAS aparece em uma única conversa, também com WANDERLEY, na qual diz que “pra arrumar uma vítima tá difícil”.

Em suma, tem-se que o conjunto probatório mostrou-se insuficiente a responsabilizar os acusados RICHARD, ALEF, RAFAEL, LUCAS e MAIKE pelo crime de associação criminosa a eles imputado na exordial, sendo a absolvição medida que se impõe.

Comprovados, assim, em parte, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar as penas.

RICHARD HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO

O acusado é primário e não tem antecedente criminal.

Todavia, não se pode fechar os olhos para o fato de que causou à vítima, além do terror de ter ficado mais de três horas privada de sua liberdade, sob constantes ameaças de morte, prejuízo financeiro de grande monta, que, mesmo com os ressarcimentos obtidos, totalizam cerca de cento e dez mil reais, sem contar os transtornos que teve e que perdurarão por muito mais tempo, eis que impetrou ação contra a instituição financeira, sendo as consequências imprevisíveis.

Assim, considerando desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do roubo um quarto acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao delito de sequestro relâmpago, tendo em vista as consequências gravíssimas que tal conduta criminosa trouxe à vítima, fixo a pena base no máximo legal cominado de 12 (doze) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para o sequestro relâmpago.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), quando os efeitos do COVID-19 ainda eram avassaladores.

É fato que, ao praticar crimes em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: “ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”.

Por outro lado, o acusado é menor de 21 anos.

Não há que se falar em compensação entre as circunstâncias do “estado de calamidade” e da menoridade.

Embora o artigo 67 do Código Penal não cite expressamente a agravante em questão como preponderante, entendo por bem considerá-la, uma vez que demonstra traço negativo da personalidade do agente.

Elevo de um sexto a pena do roubo, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Quanto ao sequestro relâmpago, a pena não pode, nessa fase de dosimetria, ultrapassar o teto legal cominado, consoante consolidado entendimento jurisprudencial.

No roubo, inegável que a presença de duas majorantes deve implicar aumento de pena superior a aquele aplicável quando presente apenas uma, sob pena de penalizar o agente que praticou roubo duplamente majorado com a mesma sanção que seria imposta ao réu que comete o delito com apenas uma majorante, o que geraria verdadeira situação injusta, ferindo a individualização da pena.

Revedo posicionamento anterior, tendo em vista a crescente alta na ocorrência de delitos patrimoniais violentos, há que se punir com maior rigor tais práticas, no intuito de desestimular os criminosos a cometê-las.

Com efeito, o sentimento de impunidade experimentado pelos infratores é o maior combustível a incentivá-los à permanência na senda do crime.

Assim sendo, procedo aos aumentos relativos ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, entendimento este já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento” (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29-8-2019).

Assim, pela majorante do concurso de agentes, acresço de um terço a pena, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Pela utilização de arma de fogo, acresço de dois terços a reprimenda, fixando-a em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Os delitos foram praticados em concurso material. Desta forma, nos termos do art. 69, do Código Penal, somando-se as penas, estas totalizam 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena acima aplicada.

FABRÍCIO SERAFIM CARDOSO

O acusado é primário e não tem antecedente criminal.

Todavia, não se pode fechar os olhos para o fato de que causou à vítima, além do terror de ter ficado mais de três horas privada de sua liberdade, sob constantes ameaças de morte, prejuízo financeiro de grande monta, que, mesmo com os ressarcimentos obtidos, totalizam cerca de cento e dez mil reais, sem contar os transtornos que teve e que perdurarão por muito mais tempo, eis que impetrou ação contra a instituição financeira, sendo as consequências imprevisíveis.

Não bastasse, foi recentemente condenado em segundo grau, por crime praticado com o mesmo modus operandi, utilizando o mesmo veículo e cumprindo a mesma tarefa que cumpriu nestes autos (22ª VC – fls. 320). Responde, ainda, por outro roubo perante o Juízo da 27ª VC (fls. 320).

Oportuno esclarecer que não se trata de reconhecer processos em andamento como “maus antecedentes”, mas sim como circunstância a indicar traço negativo da personalidade do agente, denotando sua inclinação à violação da lei, o que certamente não pode ser desconsiderado pelo julgador no momento de fixação da sanção penal.

Assim, considerando desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo as penas acima do mínimo legal, elevando de metade a pena do roubo e da associação criminosa, estabelecendo-as, respectivamente, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão; e dobrando a pena do sequestro relâmpago, eis que as consequências dessa ação foram gravíssimas para a vítima, fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), quando os efeitos do COVID-19 ainda eram avassaladores.

É fato que, ao praticar crimes em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: “ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”.

Elevo de um sexto as penas impostas ao roubo e à associação criminosa, estabelecendo-as, respectivamente, em 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, e em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. Quanto ao sequestro

relâmpago, a pena não pode, nessa fase de dosimetria, ultrapassar o teto legal cominado, consoante consolidado entendimento jurisprudencial.

No roubo, inegável que a presença de duas majorantes deve implicar aumento de pena superior a aquele aplicável quando presente apenas uma, sob pena de penalizar o agente que praticou roubo duplamente majorado com a mesma sanção que seria imposta ao réu que comete o delito com apenas uma majorante, o que geraria verdadeira situação injusta, ferindo a individualização da pena.

Revendo posicionamento anterior, tendo em vista a crescente alta na ocorrência de delitos patrimoniais violentos, há que se punir com maior rigor tais práticas, no intuito de desestimular os criminosos a cometê-las.

Com efeito, o sentimento de impunidade experimentado pelos infratores é o maior combustível a incentivá-los à permanência na senda do crime.

Assim sendo, procedo aos aumentos relativos ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, inclusive, de entendimento já adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento” (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29-8-2019).

Assim, pela majorante do concurso de agentes, acresço de um terço a pena, fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. Pela utilização de arma de fogo, acresço de dois terços a reprimenda, fixando-a em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Os delitos foram praticados em concurso material. Desta forma, nos termos do art. 69, do Código Penal, somando-se as penas, estas totalizam 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena acima aplicada.

WANDERLEY LUIS DE SOUZA

O acusado possui antecedente criminal, que será considerado na segunda fase de aplicação da pena, por retratar reincidência.

Todavia, não se pode fechar os olhos para o fato de que causou à vítima, além do terror de ter ficado mais de três horas privado de sua liberdade, sob constantes ameaças de morte, prejuízo financeiro de grande monta, que, mesmo com os ressarcimentos obtidos, totalizam cerca de cento e dez mil reais, sem contar os transtornos que teve e que perdurarão por muito mais tempo, eis que impetrou ação contra a instituição financeira, sendo as consequências imprevisíveis.

Não bastasse, praticou o delito quando estava em livramento condicional (3ª VEC - fls. 327), o que revela seu descaso para com a oportunidade de ressocialização concedida pelo Estado/Juiz, além de demonstrar que possui plena confiança na impunidade. Responde, ainda, por outro roubo perante o Juízo da 27ª VC (fls. 320). Ainda, possui condenação definitiva por uso de documento falso, com trânsito em julgado em data posterior à dos fatos ora apurados (23ª VC - fls. 328).

Oportuno esclarecer que não se trata de reconhecer condenação posterior como “maus antecedentes”, mas sim como circunstância a indicar traço negativo da personalidade do agente, denotando sua inclinação à violação da lei, o que certamente não pode ser desconsiderado pelo julgador no momento de fixação da sanção penal.

Assim, considerando desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo as penas acima do mínimo legal, elevando em metade as penas do roubo e da associação criminosa, estabelecendo-as, respectivamente, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Como as consequências do delito de sequestro relâmpago foram gravíssimas para a vítima, dobro a pena base, estabelecendo-a em 12 (doze) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O acusado é reincidente específico (24ª VC - fls. 328/329).

Presente, ainda, a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do

Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), quando os efeitos do COVID-19 ainda eram avassaladores.

É fato que, ao praticar crimes em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: "ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgrça particular do ofendido".

Sendo suas as agravantes e considerando que a reincidência do acusado é específica, elevo de um quarto as penas do roubo e da associação criminosa, estabelecendo-as, respectivamente, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto ao sequestro relâmpago, a pena não pode, nessa fase de dosimetria, ultrapassar o teto legal cominado, consoante consolidado entendimento jurisprudencial.

No roubo, inegável que a presença de duas majorantes deve implicar aumento de pena superior a aquela aplicável quando presente apenas uma, sob pena de penalizar o agente que praticou roubo duplamente majorado com a mesma sanção que seria imposta ao réu que comete o delito com apenas uma majorante, o que geraria verdadeira situação injusta, ferindo a individualização da pena.

Revedo posicionamento anterior, tendo em vista a crescente alta na ocorrência de delitos patrimoniais violentos, há que se punir com maior rigor tais práticas, no intuito de desestimular os criminosos a cometê-las.

Com efeito, o sentimento de impunidade experimentado pelos infratores é o maior combustível a incentivá-los à permanência na senda do crime.

Assim sendo, procedo aos aumentos relativos ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, inclusive, de entendimento já adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

"A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento" (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29-8-2019).

Assim, pela majorante do concurso de agentes, acresço de um terço a pena, fixando-a em 10 (dez) anos e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Pela utilização de arma de fogo, acresço de dois terços a reprimenda, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Os delitos foram praticados em concurso material. Desta forma, nos termos do art.

69, do Código Penal, somando-se as penas, estas totalizam 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena acima aplicada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a ação penal e condeno:

RICHARD HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, bem como, no art. 158, §3º, primeira parte, ambos c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", tudo na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa;

FABRÍCIO SERAFIM CARDOSO como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, no art. 158, §3º, primeira parte, e no artigo 288, tudo na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, impondo a ele a pena de 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa; e

WANDERLEY LUIS DE SOUZA como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, no art. 158, §3º, primeira parte, e no artigo 288, tudo na forma do art.

69, caput, todos do Código Penal, impondo a ele a pena de 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Os dias-multa serão calculados, para os três, no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Absolvo RICHARD HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO, ALEF FELIZ CAMPOS, RAFAEL LUÍS DE SOUZA, LUCAS FREIRE DE SOUZA e MAIKE MARTINS DOS SANTOS da imputação do artigo 288 do Código Penal, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento das penas, único cabível diante do quantum de pena imposto aos réus.

Não bastasse a quantidade de pena imposta, que obriga a fixação do regime mais gravoso, é certo que quem pratica crimes à mão armada, ou em concurso com comparsa armado, está disposto a utilizá-la, o que revela maior